

통 보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 수의 구매에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 본관 및 별관에 설치 운영되고 있는 노후화된 부스터 펌프(기계장치)의 교체 공사를 '24.3월 추진하였습니다.

본관 및 별관 부스터 펌프 운영('24.3)

나. 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) 에서는 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품은 중소기업자간 경쟁제품으로 지정하며, 같은법 제9조(직접생산의 확인 등) 에서는 공공기관의 장은 경쟁제품으로 지정된 물품을 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할 경우 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약담당자는 1천만 원 이상의 경쟁제품을 구매할 경우 계약상대자인 해당 중소기업자의 직접 생산 여부를 확인하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ㉠㉡㉢㉣병원 종합감사 시 부스터 펌프 구매 내역을 확인한 결과, 해당 물품은 ‘중소기업자간 경쟁제품’임에도 [표 1]과 같이 여성기업 자격의 업체와 수의계약으로 계약을 체결하면서도(계약금액 ㉤㉤천원) 계약상대자의 직접 생산 여부를 확인하지 않고 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 계약 내역

(단위 : 천 원)

또한, 감사일 현재 계약 업체의 자격을 ‘중소기업제품 공공구매 종합정보망 (SMPP)’에서 확인한 결과, 계약상대자는 해당 물품의 직접 생산 증명 자격이 없는 업체로 확인되어 결과적으로 ㉠㉡㉢㉣병원에서는 중소기업 경쟁제품으로 지정된 부스터 펌프를 교체하면서 자격 없는 업체와 계약을 체결하였습니다.

4. 관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠㉡㉢㉣병원장은

- 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목에 대한 계약 시 관련 법령을 준수하여 계약 업무를 추진하시기 바랍니다.(통보)